

Sachverhalt und offene Punkte

Punkt 1

Eine Creatorin erhält Hotelaufenthalt, Kamera und Honorar für mehrere Storys und Reels.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 2

Ein Rabattcode läuft weiter, obwohl der Vertrag beendet ist.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 3

Die Steuerberatung fragt nach Bewertung der Sachleistungen und Umsatzsteuer.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 4

Ein Reel nutzt populäre Musik aus der Plattformbibliothek zusätzlich als Werbeanzeige.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 5

Ein Minderjähriger erscheint im Video; die Einwilligung ist nur per Messenger dokumentiert.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Punkt 6

Die Medienanstalt fragt wegen unklarer Werbekennzeichnung nach.

Prüffrage: Welche Unterlage belegt das, welche Rechtsfolge hängt daran und welche Frist läuft?

Sachverhalt und Aktenstand

Beteiligte und Ausgangslage

Luna Kanal, Creatorin aus Köln, die Agentur Silbermond Social GmbH, Hotel Auerhahn Tegernsee, Kamera-Hersteller Fokussiert AG, Steuerkanzlei Brenner & Weiß sowie die zuständige Landesmedienanstalt. Die Akte beginnt nicht mit einem fertigen Rechtsproblem, sondern mit einem Stapel ungleich sauberer Unterlagen: ein paar Mails, eine Tabelle, ein interner Vermerk, ein Gesprächsprotokoll, teilweise handschriftliche oder fotografierte Notizen und mehrere widersprüchliche Erwartungen der Beteiligten. Gerade deshalb eignet sich der Vorgang gut, um nicht nur abstrakt zu prüfen, sondern die Akte erst einmal in Ordnung zu bringen.

Tatsächlicher Verlauf

Am Montagmorgen liegt zunächst nur eine knappe Nachricht mit der Bitte um schnelle Einschätzung vor. Im Laufe des Vormittags stellt sich heraus, dass mehrere Personen jeweils nur einen Ausschnitt kennen. Eine Person spricht von einer bloßen Formalie, eine andere von einem erheblichen Frist- oder Haftungsrisiko. Die Aktenlage ist lückenhaft, aber nicht leer: Es gibt Rechnungsnummern, Entwurfsfassungen, Screenshots, Kalendernotizen und einzelne Aussagen, die sich gegenseitig nicht vollständig decken.

Am Folgetag wird deutlich, dass die Entscheidung nicht isoliert getroffen werden kann. Sachleistungen, Werbekennzeichnung, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Musikrechte, Minderjährigeneinwilligung und Plattformwerbung laufen in einer Kampagne ineinander. Die Mandatsbearbeitung muss deshalb zunächst unterscheiden, was sicher belegt ist, was nur behauptet wird und welche Punkte für die nächste Handlung tatsächlich entscheidend sind.

Voll ausgeschriebener Sachverhaltsstand

1. Die bisher vorhandenen Unterlagen zeigen, dass mindestens zwei Entscheidungsebenen vermischt wurden: operative Zweckmäßigkeit und rechtliche Zulässigkeit. In den Mails wird wiederholt gefragt, ob man „das nicht einfach so machen“ könne. Juristisch reicht diese Formulierung nicht aus, weil sie weder den Verpflichteten noch den Empfänger, noch die Rechtsfolge präzise bezeichnet.
2. Die Gegenseite beziehungsweise Behörde arbeitet mit einer schärferen Lesart als die Mandantenseite. Sie geht davon aus, dass nicht nur ein einzelner Fehler vorliegt, sondern ein organisatorisches Muster. Das ist für Fristen, Darlegungslast, Verschulden und spätere Vergleichsverhandlungen wichtig.
3. Die Mandantenseite verfügt zwar über einzelne Entlastungstatsachen, hat diese aber bisher nicht in einer beweistauglichen Reihenfolge zusammengestellt. Besonders problematisch ist, dass mehrere Personen erinnern, aber niemand unmittelbar protokolliert hat, wer wann welche Fassung gesehen, freigegeben oder versandt hat.
4. Für die nächste Bearbeitung müssen die Unterlagen nicht nur gelesen, sondern in Arbeitsstränge getrennt werden: Dokumentation, Fristen, Rechtsgrundlage, Kommunikation, Risikoentscheidung, Entwurf der nächsten Erklärung.

Offene Punkte, die wirklich aufzuklären sind

- Welche konkrete Handlung soll rechtlich bewertet werden, und welche davon ist nur Hintergrundrauschen?

- Welche Unterlage belegt die Handlung im Original, nicht nur als spätere Zusammenfassung?
- Wer war entscheidungsbefugt, wer hat nur zugearbeitet, wer hat lediglich informiert?
- Welche Frist läuft tatsächlich, und welche Frist wird nur vorsorglich im Raum stehen gelassen?
- Welche Tatsachen sollte man gegenüber Dritten mitteilen, und welche sollte man erst nach interner Prüfung festlegen?

Einschlägiger Rechtsrahmen

§§ 3, 5a UWG; § 6 TMG/Medienstaatsvertrag je nach Telemedienkontext; §§ 12, 13, 14 UStG; § 8 Abs. 2 EStG; KUG/Recht am Bild; DSGVO Art. 6, 7, 8; urheberrechtliche Nutzungsrechte an Musik und Plattformbibliotheken. Diese Normen sind in der Akte nicht als Zierde genannt, sondern bestimmen, welche Tatsachen fehlen: Vertragsschluss, Zuständigkeit, Zugang, Nachweis, Fristbeginn, Verschulden, Rechtsfolge und mögliche Heilung.

Gutachtenstand der Bearbeitung

Auftrag

Zu prüfen ist, wie die Mandantin oder der Mandant auf den Vorgang „Akte Luna Kanal: Sachleistungen, Rabattcodes, Musikrechte und Steuerprüfung“ reagieren sollte. Das Gutachten ist als Arbeitsstand formuliert. Es entscheidet den Fall nicht endgültig, sondern legt offen, welche Tatsachen bereits tragfähig sind und welche Tatsachen vor einer belastbaren Erklärung nachgefordert werden müssen.

Kurzthese

Der Vorgang ist nicht mit einem einzigen Standardschreiben zu lösen. Sachleistungen, Werbekennzeichnung, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Musikrechte, Minderjährigeneinwilligung und Plattformwerbung laufen in einer Kampagne ineinander. Daraus folgt: Zuerst muss der Sachverhalt beweisfest geordnet werden; erst danach kann ein Schreiben nach außen verantwortet werden. Wer sofort wertet, riskiert, eine unpräzise oder später widerlegte Tatsachenbehauptung aktenkundig zu machen.

Rechtliche Prüfung

1. Anwendbarer Prüfungsmaßstab

Ausgangspunkt ist der einschlägige Normenrahmen: §§ 3, 5a UWG; § 6 TMG/Medienstaatsvertrag je nach Telemedienkontext; §§ 12, 13, 14 UStG; § 8 Abs. 2 EStG; KUG/Recht am Bild; DSGVO Art. 6, 7, 8; urheberrechtliche Nutzungsrechte an Musik und Plattformbibliotheken. Die Prüfung beginnt nicht bei der gewünschten wirtschaftlichen Lösung, sondern bei der Frage, welche Tatbestandsmerkmale überhaupt erfüllt sein können. Dafür genügt es nicht, dass eine Person intern von „klarer Sache“ spricht. Die Akte muss zeigen, welche Erklärung, Handlung, Zahlung, Unterlassung oder organisatorische Entscheidung wann, durch wen und gegenüber wem erfolgt ist.

2. Tatbestandliche Zuordnung

Nach bisherigem Aktenstand spricht viel dafür, dass mehrere Rechtsverhältnisse nebeneinander bestehen. Ein Teil des Sachverhalts betrifft Primärpflichten, ein anderer Teil Nebenpflichten, Dokumentationspflichten oder öffentlich-rechtliche Reaktionspflichten. Diese Trennung ist praktisch entscheidend: Ein Fehler in der Kommunikation kann heilbar sein; ein Fristversäumnis oder eine falsche Tatsachendarstellung kann dagegen die spätere Position erheblich schwächen.

3. Beweis- und Darlegungslage

Die stärksten Beweismittel sind Originaldokumente mit Datum, Absender, Empfänger und erkennbarem Inhalt. Schwächer sind spätere Zusammenfassungen, Screenshots ohne Kontext, Erinnerungsvermerke ohne Uhrzeit und Tabellen, deren Datenquelle unklar bleibt. Deshalb sollte die Akte jedes Dokument mit einer kleinen Beweisnotiz versehen: Was belegt es? Was belegt es gerade nicht? Wer kann es erläutern?

4. Risikoabwägung

Die Mandantenseite kann nicht einfach alles offenlegen, nur weil der Vorgang unübersichtlich ist. Zugleich wäre Schweigen riskant, wenn Fristen laufen oder eine Behörde beziehungsweise Gegenseite bereits konkrete Vorwürfe erhebt. Zweckmäßig ist eine gestufte Antwort: Eingang bestätigen, Sachverhaltsprüfung ankündigen, unstreitige Punkte knapp benennen, rechtliche Wertung ausdrücklich vorbehalten und fehlende Unterlagen nachfordern.

5. Nächste Handlung

Empfohlen wird ein zweigleisiges Vorgehen. Intern wird eine Beweistabelle geführt. Extern wird ein kurzes, sachliches Schreiben versandt, das keine unnötigen Zugeständnisse enthält. Parallel sollte eine Person verbindlich benannt werden, die die weitere Kommunikation bündelt.

Entwurf einer belastbaren Arbeitsanweisung

1. Originalunterlagen anfordern: Verträge, Nachträge, Rechnungen, Bescheide, Screenshots im Ursprungskontext, Kalenderdaten.
2. Chronologie mit Uhrzeiten und Verantwortlichen erstellen.
3. Normencheck anhand der oben genannten Vorschriften durchführen.
4. Vorläufige Außenkommunikation nur über eine freigegebene Fassung.
5. Nach 48 Stunden erneute Bewertung mit aktualisiertem Beweisstand.

Schreiben der Gegenseite oder Behörde

Betreff: Vorgang Akte Luna Kanal: Sachleistungen, Rabattcodes, Musikrechte und Steuerprüfung - Bitte um vollständige Aufklärung und Stellungnahme

Sehr geehrte Damen und Herren,

uns liegen Unterlagen vor, aus denen sich ergibt, dass der oben bezeichnete Vorgang bislang nicht vollständig aufgearbeitet wurde. Nach dem derzeitigen Stand ist insbesondere unklar, welche Person die maßgebliche Entscheidung getroffen hat, auf welcher Grundlage diese Entscheidung beruhte und ob die erforderlichen Dokumentations- und Informationspflichten eingehalten wurden.

Wir bitten daher um eine geordnete Stellungnahme zu folgenden Punkten:

1. Bitte legen Sie dar, welche Fassung der maßgeblichen Unterlage bei der Entscheidung vorlag.
2. Bitte benennen Sie die Person, die die endgültige Freigabe erteilt hat.
3. Bitte erläutern Sie, weshalb die aus Ihrer Sicht einschlägigen Anforderungen eingehalten wurden.
4. Bitte übersenden Sie die Belege, auf die Sie Ihre Auffassung stützen.
5. Bitte teilen Sie mit, ob und welche Sofortmaßnahmen ergriffen wurden.

Aus unserer Sicht berührt der Vorgang insbesondere folgenden Rechtsrahmen: §§ 3, 5a UWG; § 6 TMG/Medienstaatsvertrag je nach Telemedienkontext; §§ 12, 13, 14 UStG; § 8 Abs. 2 EStG; KUG/Recht am Bild; DSGVO Art. 6, 7, 8; urheberrechtliche Nutzungsrechte an Musik und Plattformbibliotheken. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass eine bloße Zusammenfassung des internen Ablaufs nicht genügt. Erforderlich sind die Unterlagen selbst, soweit sie zur Prüfung der tatsächlichen Abläufe benötigt werden.

Die Frist zur Stellungnahme notieren wir auf den zehnten Kalendertag nach Zugang dieses Schreibens. Sollte eine vollständige Antwort innerhalb dieser Frist nicht möglich sein, erwarten wir jedenfalls eine substantielle Zwischennachricht mit konkretem Zeitplan.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Sachbearbeitung

Entwurf der Antwort / Stellungnahme

Betreff: Akte Luna Kanal: Sachleistungen, Rabattcodes, Musikrechte und Steuerprüfung - vorläufige Stellungnahme und Unterlagenabgleich

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens. Die darin angesprochenen Punkte werden derzeit anhand der Originalunterlagen geprüft. Eine abschließende rechtliche Bewertung geben wir mit diesem Schreiben noch nicht ab.

Nach derzeitigem Stand können wir Folgendes mitteilen:

1. Der Vorgang wurde intern nicht als einheitlicher Einzelfall behandelt, sondern in mehreren Arbeitssträngen. Diese Arbeitsweise erklärt einzelne Verzögerungen, ersetzt aber selbstverständlich nicht die rechtliche Prüfung.
2. Die vorhandenen Unterlagen werden derzeit danach sortiert, ob sie den tatsächlichen Ablauf unmittelbar belegen oder lediglich spätere Einschätzungen enthalten.
3. Soweit Sie auf §§ 3, 5a UWG; § 6 TMG/Medienstaatsvertrag je nach Telemedienkontext; §§ 12, 13, 14 UStG; § 8 Abs. 2 EStG; KUG/Recht am Bild; DSGVO Art. 6, 7, 8; urheberrechtliche Nutzungsrechte an Musik und Plattformbibliotheken abstellen, werden wir die hierzu relevanten Tatsachen gesondert darstellen.
4. Wir bitten um Bestätigung, ob Ihre Fristberechnung auf dem Zugang Ihres Schreibens oder auf einem anderen Ereignis beruht.

Wir werden bis zum unten notierten Termin eine ergänzte Stellungnahme einreichen. Bis dahin bitten wir, aus dem Umstand der internen Sachverhaltsaufklärung keine nachteiligen Schlüsse zu ziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Entwurf - nicht versandt

Besprechungsprotokoll

Termin: Mittwoch, 09:30 bis 11:05 Uhr

Teilnehmende: Mandatsverantwortliche Person, Sachbearbeitung, Fachabteilung, externe Beratung

Gegenstand: Akte Luna Kanal: Sachleistungen, Rabattcodes, Musikrechte und Steuerprüfung

1. Einstieg

Die Fachabteilung schildert, der Vorgang sei „eigentlich erledigt“. Auf Nachfrage wird deutlich, dass damit nur die operative Umsetzung gemeint ist. Die rechtliche Dokumentation ist nicht abgeschlossen. Mehrere Unterlagen liegen nur als Weiterleitungen oder Screenshots vor.

2. Tatsachenklärung

Die Runde arbeitet heraus, dass der zentrale Streit nicht darin liegt, ob überhaupt etwas geschehen ist, sondern wie es rechtlich zu qualifizieren ist. Sachleistungen, Werbekennzeichnung, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Musikrechte, Minderjährigeneinwilligung und Plattformwerbung laufen in einer Kampagne ineinander. Die Akte wird daher nicht chronologisch nach Eingang, sondern nach Beweisthemen geordnet.

3. Rechtliche Eckpunkte

Als erste Prüfachse werden notiert: §§ 3, 5a UWG; § 6 TMG/Medienstaatsvertrag je nach Telemedienkontext; §§ 12, 13, 14 UStG; § 8 Abs. 2 EStG; KUG/Recht am Bild; DSGVO Art. 6, 7, 8; urheberrechtliche Nutzungsrechte an Musik und Plattformbibliotheken. Die Sachbearbeitung weist darauf hin, dass die Normen nicht schematisch genannt werden dürfen; zu jedem Normkomplex muss eine konkrete Tatsache aus der Akte zugeordnet werden.

4. Entscheidungen

- Keine finale Außenstellungnahme vor Sichtung der Originaldokumente.
- Keine telefonische Einlassung ohne Gesprächsnotiz.
- Keine freiwillige Übersendung interner Bewertungen, solange nur Tatsachenunterlagen verlangt sind.
- Fristen werden doppelt geführt: materiell-rechtlich und verfahrensrechtlich.

5. Arbeitsaufträge

Die Fachabteilung beschafft Originalfassungen, die Rechtsabteilung formuliert eine vorläufige Antwort, die kaufmännische Seite liefert Zahlen und die Mandatsbearbeitung erstellt eine Beweismatrix.

Datei: 03-email-auftakt.eml

Von	projekt@beispielkanzlei.local
An	team@mandat.local
Datum	Thu, 04 Jun 2026 09:12:00 +0200
Betreff	Auftakt Akte Luna Kanal: Sachleistungen, Rabattcodes, Musikrechte und Steuerprüfung

Guten Morgen,

bitte einmal die Akte sortieren. Besonders unklar sind: Eine Creatorin erhält Hotelaufenthalt, Kamera und Honorar für mehrere Storys und Reels.

Creator-Akte aus Vertrag, Steuer, Werbung, Plattformrecht und Persönlichkeitsrecht.

Viele Grüße

Projektteam

Datei: 12-email-nachforderung-originale.eml

Von	sachbearbeitung@example.invalid
An	mandatsleitung@example.invalid
Datum	Thu, 04 Jun 2026 08:42:00 +0200
Betreff	Akte Luna Kanal: Sachleistungen, Rabattcodes, Musikrechte und Steuerprüfung - bitte nicht nur zusammenfassen

Guten Morgen,

bitte heute nicht nur eine Kurznotiz schicken. Wir brauchen die Unterlagen selbst und eine nachvollziehbare Reihenfolge. Im Moment klingt alles so, als sei Sachleistungen, Werbekennzeichnung, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Musikrechte, Minderjährigeneinwilligung und Plattformwerbung laufen in einer Kampagne ineinander.

Bitte bis 14:00 Uhr:

- Originaldokumente, nicht nur Screenshots,
- eine Liste der Personen, die etwas freigegeben haben,
- Fristen und Zugangsdaten,
- eine erste Zuordnung zu: §§ 3, 5a UWG; § 6 TMG/Medienstaatsvertrag je nach Telemedienkontext; §§ 12, 13, 14 UStG; § 8 Abs. 2 EStG; KUG/Recht am Bild; DSGVO Art. 6, 7, 8; urheberrechtliche Nutzungsrechte an Musik und Plattformbibliotheken.

Wichtig: Keine vorschnelle Einlassung nach außen. Wir bestmöglichen Eingang, ordnen die Akte und schreiben erst dann.

Viele Grüße

Sachbearbeitung

Datei: 05-dashboard.csv

bereich	frage	status	owner
influencer-recht	Eine Creatorin erhält Hotelaufenthalt, Kamera und Honorar für mehrere Storys und Reels.	offen	Sachbearbeitung
influencer-recht	Ein Rabattcode läuft weiter, obwohl der Vertrag beendet ist.	offen	Sachbearbeitung
influencer-recht	Die Steuerberatung fragt nach Bewertung der Sachleistungen und Umsatzsteuer.	offen	Sachbearbeitung
influencer-recht	Ein Reel nutzt populäre Musik aus der Plattformbibliothek zusätzlich als Werbeanzeige.	offen	Sachbearbeitung
influencer-recht	Ein Minderjähriger erscheint im Video; die Einwilligung ist nur per Messenger dokumentiert.	offen	Sachbearbeitung
influencer-recht	Die Medienanstalt fragt wegen unklarer Werbekennzeichnung nach.	offen	Sachbearbeitung

Datei: 13-beweis-und-fristenlog.csv

Kategorie	Eintrag	Beweiswert	Naechster Schritt
Frist	Stellungnahmefrist aus Schreiben pruefen	mittel	Zugangsnachweis und Fristbeginn klaeren
Originalunterlage	Vertrag/Bescheid/Entwurf im Original	hoch	Nicht nur Weiterleitung verwenden
Kommunikation	Telefonat oder Chat zur Freigabe	niedrig	Gedaechtnisvermerk mit Uhrzeit erstellen
Rechtsrahmen	§§ 3, 5a UWG; § 6 TMG/Medienstaatsvertrag je nach Telemedienkontext; §§ 12, 13, 14 UStG; § 8 Abs. 2 EStG; KUG/Recht am Bild; DSGVO Art. 6, 7, 8; urheberrechtliche Nutzungsrechte an Musik und Plattformbibliotheken	hoch	Tatbestandsmerkmale einzeln zuordnen
Risiko	Unnoetiges Anerkenntnis durch vorschnelle Mail	hoch	Aussenkommunikation zentral freigeben

Tabellenblatt: Risiko Fristen

Nr	Thema	Risiko	Frist	Naechster Schritt	Beleg
1	Eine Creatorin erhält Hotelaufenthalt, Kamera und Honorar für mehrere Storys und	mittel	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail
2	Ein Rabattcode läuft weiter, obwohl der Vertrag beendet ist.	mittel	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail
3	Die Steuerberatung fragt nach Bewertung der Sachleistungen und Umsatzsteuer.	hoch	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail
4	Ein Reel nutzt populäre Musik aus der Plattform bibliothek zusätzlich als Werbean	mittel	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail
5	Ein Minderjähriger erscheint im Video; die Einwilligung ist nur per Messenger do	mittel	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail
6	Die Medienanstalt fragt wegen unklarer Werbek ennzeichnung nach.	hoch	live pruefen	Skill starten und Beleg nachfordern	Akte/Scan/E-Mail

Akte Luna Kanal: Sachleistungen, Rabattcodes, Musikrechte und Steuerprüfung

Creator-Akte aus Vertrag, Steuer, Werbung, Plattformrecht und Persönlichkeitsrecht.

Eine Creatorin erhält Hotelaufenthalt, Kamera und Honorar fü

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Ein Rabattcode läuft weiter, obwohl der Vertrag beendet ist.

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Die Steuerberatung fragt nach Bewertung der Sachleistungen u

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Ein Reel nutzt populäre Musik aus der Plattformbibliothek zu

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Ein Minderjähriger erscheint im Video; die Einwilligung ist

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Die Medienanstalt fragt wegen unklarer Werbekennzeichnung na

Arbeitsvermerk: Unterlage, Rechtsfrage, Beweisrisiko und nächster Schritt trennen. Keine Fundstelle ohne Prüfung übernehmen.

Datei: 06-screenshot-notizen.jpg



Bilddatei: 06-screenshot-notizen.jpg